



JUZGADO CIVIL - SEDE LA OROYA

EXPEDIENTE : 00052-2022-0-1510-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : SANTANA SOCUALAYA JESUS
ESPECIALISTA : KARIN REYES GARCIA
PERITO : LARRAZABAL SANCHEZ, LIDIA BENIGNA
LECCA VERGARA, JOSE LUIS
MORA BONILLA, PAUL BORIS
DEMANDADO : SANABRIA MAYTA, GENOVEVA LUZ
LOYOLA TELLO, VICTOR AUGUSTO
DEMANDANTE : BANCO AGROPECUARIO

Resolución Nro. 23.

La Oroya, seis de enero

Del año dos mil veintiséis.-

AUTOS Y VISTOS: el presente proceso, puesto a Despacho a fin de resolver; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La parte ejecutante solicita que se convoque a remate del inmueble, inscrito en las Partida Electrónica N° 02003895 del Registro de Propiedad Inmueble de Tarma.

SEGUNDO: Al respecto, se tiene que el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobado la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocara a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. [...]”; en tal sentido, de autos se verifica que, mediante resolución N° 18 de fecha diez de octubre del 2025, que obra a fojas 250 - 251, se tiene por aprobada la tasación de los inmuebles inscritos en la Partida Electrónica N° 02003895 en la suma de S/. 234,994.38 soles; y, Partida Electrónica N° 11010474 valorizado en la suma de S/ 114,950.00 soles; la misma que fue válidamente notificada a los ejecutados con fecha 23 de octubre del 2025; en consecuencia corresponde ordenar el remate judicial electrónico;

TERCERO: Cabe precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo **REM@JU** el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresaran las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previo inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónica judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229;

CUARTO: Por otro lado, cabe acotar, que se ha implementado las mejoras efectuadas al sistema rem@ju, en tal sentido, todos los remates que en primera convocatoria sean registrados en el referido aplicativo, automáticamente realizarán la segunda y tercera convocatoria a remate electrónico, en caso sean declaradas desiertas o no existan posturas en la primera y segunda convocatoria respectivamente, por lo que resulta necesario precisar las bases de las posturas, y disponer lo pertinente. Asimismo, luego de generado los respectivos avisos de remate en el aplicativo remaju, éstos automáticamente son ingresados a la bandeja del usuario de la especialista de actos externos y de los responsables de remaju del Distrito Judicial donde se ubique el inmueble

a rematar, para realizar el respectivo pegado de aviso de remate en el inmueble.

QUINTO: Por otro lado, una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley N° 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley referida, el cual **generará automáticamente el aviso de convocatoria** que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico;

SEXTO: En el caso que haya adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate:

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 731° y 736° del Código Procesal Civil, concordante con lo establecido en el artículo 12° de la Ley 30229, este Juzgado, se resuelve:

I. CONVOCAR AL PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO el siguiente inmueble:

A. Tipo de Inmueble. TERRENO- CASA.

1. **Ubicación:** En el Lote de Terreno Urbano Ubicado en la Calle Lima del Distrito La Oroya, Provincia Yauli, Departamento Junín.
2. **Ficha registral:** Partida Registral Electrónica N° 02003895 del Registro de Propiedad Inmueble de Tarma.
3. **Descripción:** Se trata de un bien inmueble de un primer nivel con muros de ladrillos y columnas de concreto, techo de calamina, ubicado en la Calle Lima del Distrito La Oroya, Provincia Yauli, Departamento Junín, con un área de superficial de 396.45 m², con linderos y perímetro del terreno: Por el frente, con la Calle Lima, con 7.90 ml; por el lado derecho, con la propiedad de la sucesión de Víctor Quispe Ramírez y la sucesión de Nicolás Espinoza, con 53.60 ml; por el lado izquierdo, con propiedad de la sucesión de Agripina vda.de Baldeón y la de Elisa Salazar vda. de Molleda, con 50.60 ml; y por el fondo, con propiedad de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A., con 7.40 ml.
4. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
Hipoteca: Registrada en el asiento D0003.

Hipoteca constituida a favor del Banco Agropecuario; hasta por la suma de S/. 122,722.21 (ciento veintidós mil setecientos veintidós con 21/100 soles).
5. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE y seguidamente AL TERCER REMATE** de ser necesario.
6. **VALOR DE LA TASACIÓN:** S/. 234,994.38 (dos cientos treinta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro con 38/100 soles).
7. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - **PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de S/. 156,662.92 (ciento cincuenta y seis mil seiscientos sesenta y dos con 92/100 soles)

- PARA LA **SEGUNDA CONVOCATORIA**: La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo a la suma de S/. 133,163.49 (ciento treinta y tres mil ciento sesenta y tres con 49/100 soles).
- PARA LA **TERCERA CONVOCATORIA**: La base de la postura será en un 15% del monto que sirvió de base para la tercera convocatoria, ascendiendo a la suma de S/. 113,188.97 (ciento trece mil ciento ochenta y ocho con 97/100 soles).

Lote B, Parcela N° 01 Santa Rosa de Casca, Distrito de Huasahuasi - Tarma

B. Tipo de Inmueble. TERRENO.

8. **Ubicación:** En el Lote "B", Parcela N° 01 Santa Rosa de Casca del Distrito Huasahuasi, Provincia Tarma, Departamento Junín.
9. **Ficha registral:** Partida Registral Electrónica N° 11010474 del Registro de Propiedad Inmueble de Tarma.
10. **Descripción:** Se trata de un terreno netamente agrícola y no existe ningún tipo de infraestructura en toda su extensión, en el sector Santa Rosa de Casca, Lote "B", Parcela N° 01 del Distrito Huasahuasi, Provincia Tarma, Departamento Junín, con un área de superficial de 151.25 Has. M2, con linderos y perímetro del terreno: Por el norte y oeste: Limita con el predio Huallpai Checche, Taulish de Máximo Pedro Nieva Cruz, Santa Rosa de Casca, Lote Parcela N° 2, delimitado por línea quebrada, línea sinuosa desde el punto común de colindancia con el predio Lachapata o Ragrahuain de Francisco Nieva, con tramos de 370 ml. 1,250 ml., 420 ml., 1,470 ml., lo que hace una longitud de 3,510.00 ml; por el este: Limita tierras de la Comunidad Campesina de Huasahuasi - Anexo Putaca, separado por una línea quebrada desde el punto Inchujasha, pasando por Pato Gasha, C° Llamashahuana, y C° Puyhuanpunta, punto común de colindancia con el predio Lachapata o Ragrahuain de Francisco Nieva y Tramos de 1,810 ml, 490 ml, lo que hace una longitud de 2,300 ml; por el sur:, Con el predio Lachapata o Ragrahuain de Francisco Nieva, separado por una vertiente desde el punto C° Puyhuanpunta pasando el lugar Pumahuain y luego hasta el punto común de colindancia con el predio Santa Rosa de Casca Lote B - Parcela N° 2 y con una longitud de 1,090 ml.
11. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
Hipoteca: Registrada en el asiento D00001

Hipoteca constituida a favor del Banco Agropecuario; hasta por la suma de S/. 96,558.00 (noventa y seis mil quinientos cincuenta y ocho con 00/100 soles).
12. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE y seguidamente AL TERCER REMATE** de ser necesario.
13. **VALOR DE LA TASACIÓN:** S/. 114,950.00 (ciento catorce mil novecientos cincuenta con 00/100 soles).
14. **PRECIO BASE DEL REMATE:**

- PARA LA **PRIMERA CONVOCATORIA**: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de S/. 76,633.33 (setenta y seis mil seiscientos treinta y tres con 33/100 soles)
- PARA LA **SEGUNDA CONVOCATORIA**: La base de la postura será las dos terceras partes de su tasación deducida en un 15%, ascendiendo a la suma de S/. 65,138.34 (sesenta y cinco mil ciento treinta y ocho con 34/100 soles).
- PARA LA **TERCERA CONVOCATORIA**: La base de la postura será en un 15% del monto que sirvió de base para la tercera convocatoria, ascendiendo a la suma de S/. 55,367.59 (cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y siete con 59/100 soles).

15. OBLAJE: Se realizará por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación, siendo su pago en la moneda en que se realizó la tasación, conforme lo establecido por el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229, así como lo dispuesto en la Directiva Nro. 008-2016-CE-PJ, aprobada por la R.A. Nro. 211-2016-CE-PJ "**Normas y Procedimientos para la realización de los remates electrónicos judiciales - REM@JU**";

16. PUBLICACION: Procédase a la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, por el termino de ley, conforme lo dispuesto por Ley 30229 y su reglamento, una vez vencido sea el plazo para la oposición. Asimismo, cumpla el **Especialista de Actos Externos** con el pegado de carteles del presente aviso de remate en el local del juzgado, y siendo que el inmueble se ubica en el Distrito Huasahuasi, Provincia Tarma, Departamento Junín, cumpla la responsable del REM@JU de la Corte Superior de Junín Este con efectuar el pegado del aviso en parte visible del inmueble objeto de remate.

Notifíquese.- a las partes a fin de que ser el caso efectúen sus pedidos de aclaración pertinentes a los datos de inmueble objeto de remate.